

1500091-63.2020.8.26.0180

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

No que tange ao crime de associação ao tráfico, melhor sorte não socorre ao réu.

Conforme acima exposto, os policiais narraram a existência de denúncias anônimas quanto ao envolvimento de Pedro e Lucas no tráfico de drogas, sendo que estariam praticando o tráfico no local diariamente. Assim, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

2ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500091-63.2020.8.26.0180 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500091-63.2020.8.26.0180

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2033625/2020 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 9867459 -

DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 220/20/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 2033625 -

DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 220/20/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 2033625 -

DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 220/20/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 2033625 -

DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 220/20/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

LUCAS DA SILVA, conhecido pela alcunha de "Luquinha", menor de 21 anos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos c.c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, em concurso material, porque em data incerta, porém anterior ao dia 05 de fevereiro de 2020, em horário não apurado, na Rua José Lúcio Ribeiro, nº 76, Parque São Judas Tadeu, neste município e comarca de

Espírito Santo do Pinhal, associou-se ao inimputável Pedro Henrique de Souza Machado, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, tendo a prática delitiva envolvido adolescente.

Consta ainda que, no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta de 14h34, na Rua José Lúcio Ribeiro, nº 76, Parque São Judas Tadeu, neste município e comarca, o acusado, agindo em concurso com o inimputável Pedro Henrique de Souza Machado, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 09 (nove) porções de cocaína, com massa bruta de 13,8g (treze gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Tudo de acordo com a denúncia de fls. 88/90. O réu foi notificado às fls. 105 e a defesa prévia ofertada às fls. 113/119. Recebida a denúncia em 14 de dezembro de 2020 (fls. 128/131), o réu foi citado (fls. 164).

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de uma testemunha de acusação, sendo decretada a revelia do réu já que se mudou de endereço e não comunicou o Juízo (fls. 185).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da representação, nos termos da denúncia, já que devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva (fls. 196/203).

Enquanto a defesa, em suas alegações finais, requereu a absolvição do réu ante ausência de provas suficientes à condenação, e, em caso de condenação, a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e a substituição da pena privativa de liberdade (fls. 188/189).

Certidões de antecedentes dos réus às fls. 96 e 97/98.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processado, a responsabilidade criminal do réu, anteriormente qualificado, pela prática dos delitos tipificados na denúncia.

De início, cabe assinalar que o feito se encontra regular, não havendo máculas a sanar. Assim, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A ação penal é procedente em parte.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 04/07, do auto de apreensão de fls. 24/25, do auto de constatação de fls. 26 e do laudo pericial de fls. 64/66, que constatou que tais substâncias se tratam de cocaína.

Quanto à autoria e a responsabilidade criminal do réu, bem como quanto às demais circunstâncias supramencionadas, procederei à análise conjunta cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

O réu, em sua oitiva na fase policial (fls. 12), disse que nunca esteve no local onde as drogas foram localizadas. Contou que Pedro é seu amigo da escola e que estavam juntos antes de ser abordado. Confessou que estava "no corre" com Pedro. Relatou que os policiais encontraram com ele apenas R\$ 10,00 e R\$ 200,00 com Pedro, tendo anotado seus nomes. Informou que o dinheiro foi dado por sua mãe, para que ele comprasse algo para comer. Narrou que Pedro falou para os policiais que o dinheiro encontrado com ele era do "corre". Disse que, depois disso, foram até um bar próximo. Contou que o policial Pedro foi até o bar e disse que havia encontrado nove micro tubos com cocaína em um terreno acusando serem suas. Afirmou que a droga não era sua, apesar de confirmar seu envolvimento com o tráfico. Por fim, disse que mora longe do lugar da abordagem, que nunca foi preso e que não está trabalhando. Não houve interrogatório do réu, pois revel.

O policial militar Pedro Moreira de Souza informou que já está afastado há mais de um ano e não se recorda dos fatos. Disse que confirma as declarações que prestou na delegacia na data dos fatos. Contou que não se recorda se estava com Elder. Disse que não se recorda de Lucas. Relatou que no local dos fatos já foram feitas diversas apreensões de drogas. Que acredita que Pedro está preso por conta do tráfico de drogas. Informou que não se recorda de detalhes do ocorrido. Disse que próximo ao local existe uma quadra e que no terreno atrás dela os praticantes de tráfico costumavam esconder drogas para venda.

O policial ouvido em audiência, apesar de não se recordar em detalhes dos fatos, confirmou seu depoimento prestado em solo policial, no qual foi claro ao narrar que visualizou o momento em que o acusado saiu do terreno baldio onde encontraram as drogas apreendidas. Ademais, afirmaram que estavam passando pelo local devido ao número de denúncias feitas pelos moradores quanto a venda de drogas.

Ressalto que o depoimento dos policiais possui fé pública e, portanto, somente podem ser desconsiderados acaso reste demonstrada a falsidade do relato ou ao menos dúvida quanto à credibilidade dos depoimentos, o que não ocorreu no presente caso.

Demonstrada, portanto, a propriedade dos entorpecentes, resta analisar sua destinação. E inexistem dúvidas de que a droga seria comercializada, senão veja-se. O acusado sequer alegou que as drogas seriam destinadas a uso próprio, e, ainda que o tivesse feito, nos termos do art. 28, §2º da lei nº. 11.343/06:

"§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso em análise, apesar da quantidade de droga apreendida ser pequena, o próprio acusado mencionou em seu depoimento que está envolvido com o tráfico de entorpecentes, apesar de negar a propriedade da droga.

Ademais, conforme acima mencionado, os policiais vinham recebendo diversas informações sobre o envolvimento do acusado e do menor Pedro com o tráfico de drogas, sendo certo que vendiam drogas no local onde foram abordados todos os dias, segundo informações dos moradores.

Considerando todo o cenário supra, de rigor a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

No que tange ao crime de associação ao tráfico, melhor sorte não socorre ao réu. Conforme acima exposto, os policiais narraram a existência de denúncias anônimas quanto ao envolvimento de Pedro e Lucas no tráfico de drogas, sendo que estariam praticando o tráfico no local diariamente. Assim, não restam dúvidas de que citada associação se dava de forma estável e duradoura.

Nesse sentido:

"TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA, MATERIALIDADE, FINALIDADE MERCANTIL E ASSOCIAÇÃO DEMONSTRADAS - PROVAS SUFICIENTE DE QUE O ACUSADO E SEU IRMÃO ADOLESCENTE ESTAVAM ASSOCIADOS DE FORMA ESTÁVEL E ORGANIZADA PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO - PENAL RELATIVA AO TRÁFICO REAJUSTADA - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."(TJ-SP - APR: 15001071520188260559 SP 1500107-15.2018.8.26.0559, Relator: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 08/09/2020, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020).

Evidente, portanto, a necessidade de condenação do acusado por ambos os delitos a ele imputados.

Por último, verifico também não estarem presentes os requisitos legais para aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da lei supracitada, como requer o Ministério Público, uma vez que para configuração de referida majorante far-se-ia necessário que o réu fosse responsável pelo envolvimento do adolescente no tráfico ou então possuísse o objetivo de atingi-lo com a venda de entorpecentes.

Esse também é o entendimento da doutrina: "(...) Note-se a previsão feita pela redação do tipo derivado: envolver (trazer o menor para cenário das drogas, sob qualquer pretexto) ou visar (ter o menor como meta para o uso de drogas). Por isso, o menor pode ser participante ou vítima do tráfico ilícito de entorpecentes."

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, Ed Forense, 9ª edição).

Desse modo, por inexistirem provas de que o réu teria incentivado o menor a praticar o ato infracional de tráfico e tampouco que ele seria vítima de tal delito, deixo de aplicar a causa de aumento ora mencionada, condenando o acusado unicamente pelo delito de tráfico de drogas, sem majorantes e associação para o tráfico.

Passo, pois, a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, "caput" do Código Penal.

Analizadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343, verifico que o réu é primário (fls. 97/98). No mais, poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e a personalidade do agente; o motivo do delito é identificável com o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. Assim, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Quanto ao crime de associação fixo a pena em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 7000 (setecentos) dias-multa.

Não há agravantes. Presente a atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal quanto à menoridade relativa (fls. 17). Deixo de diminuir as penas, pois já fixadas nos mínimos legais.

Ausentes causas de aumento. No entanto, entendo presente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da lei de drogas, pois inexistente comprovação de que o réu tenha sua vida voltada para a prática de crimes ou faça parte de organização criminosa. Contudo, aplico o redutor em seu patamar mínimo tendo em vista a prática do crime ter se dado em associação com o menor. Assim, passo a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa quanto ao crime de tráfico e para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em relação ao crime de associação. Em razão do concurso material entre as condutas, somo as penas aplicadas, nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazendo 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa.

Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Dessa forma, fixo o valor dos dias-multa em montante equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando-se o art. 60 do CP.

O réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semi-fechado, com amparo no art. 33, §3º do Código Penal.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a acusação contida na denúncia para condenar o réu L.S. ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 999 (novecentos e noventa e nove), dias-multa, no piso, em virtude da prática dos crimes previstos nos artigos 33, §4º, e 35, da Lei 11.343/06.

Para fins de recurso, mantenho a liberdade provisória com medidas cautelares, pelos mesmos motivos expostos às fls. 38/40, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, com a ressalva do art. 12 da Lei de assistência judiciária (lei 1060/50).

Nos termos do art. 63 e parágrafos da lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, pois evidentemente proveito do crime em apreço.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Espirito Santo do Pinhal, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA